CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1°.- DECLARACIÓN DE EMERGENCIA.

DECLÁRASE la Emergencia Sanitaria Animal en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, por el término de dos (2) años a partir de la promulgación de la presente, en razón de los hechos de público conocimiento acaecidos en la ciudad en materia de seguridad, convivencia y bienestar animal.

Artículo 2°.- PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

PROHÍBASE en todo el ejido de la Ciudad de Córdoba la compra, venta, permuta, reproducción con fines comerciales, exhibición, y comercialización por cualquier medio (físico o digital) de animales domésticos de compañía, cualquiera sea su raza u origen.

Artículo 3°.- ALCANCE.

La prohibición establecida en el Artículo precedente rige para:

- Locales comerciales abiertos al público, criaderos (formales e informales), veterinarias, ferias y exposiciones comerciales.
- La oferta, publicación y transacción realizada a través de plataformas digitales, redes sociales, páginas web y cualquier otro medio informático o publicitario dentro del ejido municipal.
- La vía pública y espacios de acceso público.

Quedan exceptuadas de la prohibición las actividades vinculadas a:

- Programas oficiales de adopción responsable gestionados por la Autoridad de Aplicación del Municipio o instituciones de protección animal debidamente registradas y sin fines de lucro.
- Ferias de adopción autorizadas por el municipio donde no medie contraprestación económica de ningún tipo por el animal.

Artículo 4°.- CREACIÓN DEL PROGRAMA.

CRÉASE el *"Programa Municipal de Desmantelamiento y Reconversión de Criaderos"*, el cual funcionará en la órbita de la Autoridad de Aplicación que el Departamento Ejecutivo Municipal determine, y que tendrá por objeto:

1. **Fiscalizar y clausurar** en forma inmediata todos los criaderos de animales domésticos habilitados o clandestinos en el ejido municipal.
2. **Decomisar y rescatar** a los animales que se encuentren en dichos establecimientos, garantizando su atención veterinaria, castración y resguardo.
3. **Promover la reconversión** de las instalaciones y acompañar el cese definitivo de la actividad comercial.
4. **Fomentar la adopción responsable** y el tránsito de los animales rescatados en articulación con organizaciones de la sociedad civil y familias protectoras.

Artículo 5°.- AGRAVAMIENTO DE SANCIONES.

ESTABLÉCESE que, durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada en el Artículo 1°, las sanciones económicas contempladas en el Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba (Ordenanza N° 12.468 y sus modificatorias) para las faltas e infracciones tipificadas en la presente Ordenanza, en la Ordenanza N° 11.006 (Animales Domésticos de Compañía), en la Ordenanza N° 13.321 (Perros Potencialmente Peligrosos) y en cualquier otra normativa complementaria, **se duplicarán en sus montos mínimos y máximos**.

Asimismo, las sanciones de clausura, inhabilitación o accesorias se aplicarán con el máximo de su severidad, sin perjuicio del decomiso inmediato del animal y la clausura definitiva del establecimiento en caso de reincidencia o falta grave.

Artículo 6°.- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.

FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones, reestructuraciones y adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 7°.- DE FORMA.

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

FUNDAMENTOS

Sometemos a consideración de este Cuerpo el presente Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto principal declarar la Emergencia Sanitaria Animal en la Ciudad de Córdoba, prohibir la comercialización de animales domésticos y disponer el desmantelamiento de los criaderos en el ámbito municipal, como respuesta urgente e impostergable ante los trágicos hechos de público conocimiento acaecidos en nuestra ciudad en los últimos días.

Los ataques graves propinados por canes de gran porte y de razas potencialmente peligrosas, que han derivado en la irreparable pérdida de la vida de un niño y en heridas de suma gravedad en otros vecinos, representan un hito trágico que exige de este Estado Municipal no solo la consternación, sino la adopción inmediata de políticas públicas drásticas y efectivas. No podemos ser meros espectadores frente a situaciones que ponen en riesgo directo la vida, la integridad física y la salud pública de las familias cordobesas.

La proliferación de criaderos —en su gran mayoría sin fiscalización adecuada o en condiciones clandestinas— constituye la raíz de una cadena de problemáticas interconectadas: la explotación comercial irresponsable de seres sintientes, la reproducción masiva e indiscriminada, la falta de controles sanitarios y genéticos que impactan en la conducta de los animales, y la posterior venta sin garantías de socialización ni evaluación psicofísica de los compradores.

Por ello, este proyecto plantea una abordaje integral en tres ejes fundamentales:

Declaración de Emergencia y Agravamiento de Sanciones: Otorga un marco normativo de excepción por el término de dos (2) años y duplica las sanciones económicas y administrativas contempladas en el Código de Convivencia Ciudadana (Ord. N° 12.468) para quienes incumplan con las obligaciones de tenencia irresponsable, omisión de medidas de seguridad (establecidas en la Ord. N° 13.321 de PPP y la Ord. N° 11.006) y comercialización ilegal. Es indispensable que el costo de infringir la ley sea disuasivo y severo.

Prohibición de Comercialización y Desmantelamiento de Criaderos: Apunta a cortar de raíz el paradigma mercantilista de la fauna urbana. Prohibir la compraventa y ordenar el desmantelamiento y reconversión de los criaderos es un paso hacia un modelo basado en la adopción responsable, la castración masiva y el control ético de la población animal.

Facultades Presupuestarias y Articulación: Permite al Departamento Ejecutivo Municipal reasignar los recursos necesarios para fortalecer las inspecciones, las tareas de rescate, la atención veterinaria y el trabajo conjunto con el proteccionismo y las organizaciones de la sociedad civil.

Es deber ineludible de este Concejo Deliberante dar una respuesta legislativa a la altura de la gravedad que la coyuntura exige, priorizando la convivencia ciudadana, la seguridad vial y urbana, y el bienestar animal. Por las razones expuestas, solicitamos a los señores y señoras concejales la aprobación del presente Proyecto de Ordenanza.